Partnerschaftsvertrag Lymbe

Flubber Pixels UG (haftungsbeschränkt) und 26lab.io · Fassung 2

Parteien	Flubber Pixels UG (haftungsbeschränkt), Marion Schagen · 26lab.io, Christian Gudermann
Bevollmächtigter	Dennis Link, Projektleiter Lymbe
Stand	11. Oktober 2026

Vertragsparteien

1. **Flubber Pixels UG (haftungsbeschränkt)**, Florastraße 56, 40822 Mettmann, vertreten durch die Geschäftsführerin Marion Schagen – „Flubber"
2. **26lab.io**, Hasselbeckstr. 37, 40822 Mettmann, Inhaber Christian Gudermann – „26lab"

Flubber und 26lab gemeinsam: „die Partner". Für Flubber handelt in allen Angelegenheiten von Lymbe Dennis Link als bevollmächtigter Projektleiter – „Dennis"; die Geschäftsführung von Flubber bestätigt diese Vollmacht mit Unterzeichnung dieses Vertrags. Für 26lab handelt Christian Gudermann – „Christian". Dennis und Christian sind die „handelnden Personen".

Präambel

Flubber und 26lab haben gemeinsam die KI-Plattform „Lymbe AI" entwickelt und betreiben sie gemeinsam. Lymbe AI wird bis zur Gründung einer eigenen Gesellschaft über Flubber angeboten. Die Partner halten fest, dass Lymbe AI ihnen zu gleichen Teilen gehört, wie sie zusammenarbeiten, wer was entscheidet, was bei Krankheit, dauerhaftem Ausfall oder Tod der handelnden Personen geschieht und wie der Übergang in eine eigene Gesellschaft abläuft.

Teil A – Partnerschaft

§ 1 Gegenstand und Beteiligung

(1) Gegenstand dieser Partnerschaft ist die Plattform „Lymbe AI" mit allem, was dazugehört: Quellcode (Repositories lymbe-ai, lymbe-ablaeufe und zugehörige), Marke und Name „Lymbe", Domains (lymbe.ai und zugehörige), Kundenverträge, Kundendaten im Rahmen der Auftragsverarbeitung, Verträge mit Dienstleistern, Konten bei Anbietern, Dokumentation, Erlöse und Forderungen – im Folgenden „Lymbe".

(2) Lymbe gehört Flubber und 26lab **je zur Hälfte**. Das gilt für alle Rechte, Erlöse, Werte und Pflichten aus Lymbe, unabhängig davon, wer einen Beitrag geleistet oder einen Vertrag im eigenen Namen geschlossen hat.

(3) Die Partner bilden eine Innengesellschaft. Gegenüber Kunden tritt ausschließlich Flubber auf (§ 3); 26lab tritt nach außen nur als technischer Betreiber und als Vertragspartner von Hetzner (§ 17) auf. Verluste tragen die Partner im Innenverhältnis je zur Hälfte; eine über § 4 Abs. 3 hinausgehende Nachschusspflicht besteht nicht.

§ 2 Beiträge der Partner

(1) **26lab** bringt ein: den von Christian entwickelten Quellcode, die technische Infrastruktur, den laufenden technischen Betrieb, die Weiterentwicklung und die Sicherheit der Plattform.

(2) **Flubber** bringt ein: Produkt und Konzept, Marke, Design, Vertrieb, Kundenbetreuung, Verträge und Rechtstexte, Datenschutz-Organisation, den Außenauftritt als Vertragspartner der Kunden sowie Abrechnung und Buchhaltung für Lymbe.

(3) Beide Partner erbringen ihre Beiträge ohne gesondertes Entgelt, solange nichts anderes vereinbart ist (§ 5). Jeder Partner trägt seine eigenen Arbeitsmittel und Reisekosten selbst.

(4) Alle Rechte an Arbeitsergebnissen, die ein Partner für Lymbe schafft – Code, Texte, Designs, Dokumente, Marken –, stehen im Innenverhältnis beiden Partnern je zur Hälfte zu; Inhaber nach außen ist Flubber, die sie nach § 3 Abs. 2 für die Partnerschaft hält. Soweit Urheberrechte bei Christian oder Dennis persönlich bleiben müssen, wird Flubber für die Partnerschaft ein ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht eingeräumt, das Betrieb, Änderung, Weiterentwicklung durch Dritte und die Übertragung auf die künftige Gesellschaft (§ 10) umfasst. Open-Source-Bestandteile (insbesondere der Ablauf-Kern als Fork von Activepieces) unterliegen ihren Lizenzen.

§ 3 Außenauftritt und Abrechnung über Flubber

(1) Flubber bietet Lymbe AI unter eigenem Namen an, schließt die Verträge mit Kunden, Dienstleistern und Anbietern, stellt Rechnungen, vereinnahmt die Erlöse und ist gegenüber Kunden Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

(2) Alles, was Flubber für Lymbe hält oder erwirbt – Verträge, Konten, Domains, Marken, Erlöse, Daten, Rechte –, hält Flubber **für die Partnerschaft**, also für sich und 26lab je zur Hälfte. Flubber verfügt darüber nur nach den gemeinsamen Beschlüssen der Partner (§ 6) und überträgt diese Werte bei Gründung der eigenen Gesellschaft (§ 10) auf diese.

(3) Flubber führt die Erlöse und Kosten von Lymbe getrennt von ihrem übrigen Geschäft (eigenes Konto oder eigene Kostenstelle) und legt 26lab monatlich eine Abrechnung mit Belegen vor. 26lab hat jederzeit Einsicht in alle Lymbe betreffenden Unterlagen, Konten und Verträge.

(4) Nachgewiesene Auslagen von Flubber für Lymbe (Steuerberatung für die Lymbe-Abrechnung, Zahlungsgebühren, Versicherung, Rechtsberatung) sind Kosten von Lymbe nach § 4 Abs. 1. Eine darüber hinausgehende Vergütung für Außenauftritt und Abrechnung erhält Flubber nicht.

(5) Flubber darf Lymbe nicht ohne Zustimmung von 26lab verändern, belasten, übertragen, einstellen oder Verträge über Lymbe mit Dritten schließen, die über den laufenden Betrieb hinausgehen. Gesellschafterwechsel oder Geschäftsführerwechsel bei Flubber sowie ein Wechsel der Rechtsform von 26lab berühren diesen Vertrag nicht; Flubber stellt sicher, dass Dennis seine Vollmacht für Lymbe behält, solange er für Flubber tätig ist.

§ 4 Erlöse, Kosten, Gewinn

(1) Aus den Erlösen von Lymbe werden zuerst die laufenden Kosten bezahlt: Dienstleister und Anbieter (Hetzner, STACKIT, Microsoft, OpenAI, Stripe-Gebühren, Domains), Versicherungen, Steuerberatung für die Lymbe-Abrechnung, Rechtsberatung, Auslagen nach § 3 Abs. 4 sowie Ausgaben, die beide Partner gemeinsam beschlossen haben.

(2) Der verbleibende Gewinn steht den Partnern **je zur Hälfte** zu. Er wird vierteljährlich ausgeschüttet, soweit die Partner nicht gemeinsam beschließen, ihn ganz oder teilweise für Lymbe zurückzulegen. Eine Rücklage von mindestens drei Monatskosten wird vor jeder Ausschüttung gebildet.

(3) Reichen die Erlöse nicht für die laufenden Kosten, tragen die Partner den Fehlbetrag je zur Hälfte. Keiner der Partner ist verpflichtet, mehr als 500 € je Monat nachzuschießen; darüber hinaus entscheiden die Partner gemeinsam, ob und wie Lymbe weitergeführt wird.

(4) Jeder Partner versteuert seinen Gewinnanteil selbst. Flubber stellt die dafür nötigen Unterlagen bereit.

§ 5 Vergütung für Arbeitsleistung

(1) Solange Lymbe keinen Gewinn abwirft, erbringen beide Partner ihre Leistungen unentgeltlich.

(2) Sobald der Gewinn nach § 4 Abs. 2 in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 4.000 € übersteigt, können die Partner beschließen, sich vor der Gewinnverteilung eine gleich hohe monatliche Tätigkeitsvergütung zu zahlen. Ungleiche Vergütungen sind nur bei nachweislich dauerhaft ungleichem Zeiteinsatz zulässig und werden schriftlich vereinbart.

(3) Leistungen, die ein Partner über sein übriges Geschäft für Lymbe erbringt (Entwicklungsleistungen von 26lab, Agenturleistungen von Flubber), werden Lymbe nicht gesondert in Rechnung gestellt, es sei denn, beide Partner vereinbaren das vorher schriftlich.

§ 6 Entscheidungen

(1) Jeder Partner entscheidet in seinem Bereich selbst und informiert den anderen: - **26lab (Christian):** Technik, Infrastruktur, Sicherheit, Datenwege, Anbieter-Anbindung, Entwicklung - **Flubber (Dennis):** Produkt, Marke, Preise, Vertrieb, Kunden, Verträge, Rechtstexte, Datenschutz-Organisation, Abrechnung, Kommunikation mit Behörden und Anwälten

(2) **Gemeinsam und einstimmig** entscheiden die Partner über: Aufnahme oder Wechsel von Dienstleistern mit Zugriff auf Kundendaten; Ausgaben über 1.000 € im Einzelfall; Preisänderungen; Verträge mit Laufzeit über zwölf Monate; Aufnahme weiterer Partner, Mitarbeiter oder Investoren; Verkauf, Lizenzierung oder Einstellung von Lymbe; Gründung der eigenen Gesellschaft; Änderungen dieses Vertrags.

(3) Bei Uneinigkeit in einer gemeinsamen Entscheidung besprechen Dennis und Christian die Frage innerhalb von zwei Wochen persönlich. Bleibt es beim Patt, bleibt es beim bisherigen Zustand. Für Fragen, die den Betrieb gefährden (Sicherheitslücke, drohender Ausfall, Datenschutzvorfall), entscheidet Christian in der Technik und Dennis gegenüber Kunden und Behörden allein und sofort; der andere wird unverzüglich informiert.

(4) Beschlüsse werden in Textform festgehalten (E-Mail genügt).

§ 7 Vertretung bei Krankheit und Abwesenheit

(1) Fällt eine handelnde Person durch Krankheit, Unfall oder aus anderem Grund für mehr als zwei Wochen aus, übernimmt die andere für die Dauer des Ausfalls alle Aufgaben, Entscheidungen und Zugänge der ausgefallenen Person. Sie handelt dabei im Namen und auf Rechnung des Partners, den sie vertritt, nach bestem Wissen im Interesse von Lymbe, dokumentiert wesentliche Entscheidungen und informiert die andere, sobald das möglich ist. Beide Partner stimmen dieser Vertretung bereits jetzt zu und benennen für die Dauer eines Ausfalls ihrer handelnden Person keine andere Person.

(2) Damit das jederzeit funktioniert, gilt dauerhaft: - Alle Zugänge zu Servern, Datenbanken, Anbieterkonten, Domains, Mailserver, Zertifikaten, Code-Repositories, Zahlungsdienstleister, Lymbe-Konto und Kundenportal liegen in einem gemeinsamen Passwort-Tresor, zu dem Dennis und Christian vollen Zugang haben. Jede Änderung wird dort sofort nachgeführt. - Dennis und Christian sind in allen Anbieterkonten als Administratoren eingetragen oder haben einen hinterlegten Notfallzugang. - Der Quellcode liegt in einer GitHub-Organisation, in der Dennis und Christian Owner sind. - Jeder pflegt eine kurze, aktuelle Übergabe-Dokumentation seines Bereichs (Technik: Betriebshandbuch und Dienstleisterverzeichnis; Produkt: Kundenliste, offene Vorgänge, Vertragsfassungen, Abrechnung). - Geplante Abwesenheiten über drei Tage werden vorher mitgeteilt.

(3) Der Gewinnanteil des Partners, dessen handelnde Person ausgefallen ist, läuft während einer Krankheit bis zu zwölf Monate ungekürzt weiter. Danach entscheiden die Partner gemeinsam über eine Anpassung; kommt keine Einigung zustande, gilt § 8.

(4) Dennis und Christian benennen je eine Vertrauensperson (Anlage 2), die im Notfall den Tresor-Zugang erhält, wenn die handelnde Person selbst nicht erreichbar ist. Flubber hält dafür einen versiegelten Notfallzugang.

§ 8 Dauerhafter Ausfall und Tod

(1) Wird eine handelnde Person dauerhaft arbeitsunfähig (länger als zwölf Monate durchgehend oder ärztlich festgestellt ohne Aussicht auf Rückkehr) oder stirbt sie, geht der Anteil ihres Partners an Lymbe mit allen Rechten, Zugängen und Pflichten auf den anderen Partner über: - fällt Christian dauerhaft aus, geht der Anteil von 26lab auf Flubber über; - fällt Dennis dauerhaft aus, geht der Anteil von Flubber auf 26lab über. Scheidet Dennis aus Flubber aus, ohne dauerhaft auszufallen, benennt Flubber innerhalb von drei Monaten eine neue handelnde Person, der 26lab zustimmt; geschieht das nicht, gilt der Anteil von Flubber als auf 26lab übergegangen. Der übernehmende Partner führt Lymbe allein weiter oder entscheidet allein über Verkauf oder Einstellung.

(2) Der ausscheidende Partner bzw. dessen Rechtsnachfolger oder Erben erhalten eine Abfindung in Höhe des **auf den Anteil entfallenden Gewinns der letzten zwölf Monate** vor dem Ausscheiden, mindestens jedoch 5.000 €, höchstens 50.000 €. Die Abfindung ist in zwölf gleichen Monatsraten ab dem dritten Monat nach dem Ausscheiden zu zahlen; der übernehmende Partner darf vorzeitig zahlen. Darüber hinausgehende Ansprüche an Lymbe bestehen nicht; Erben erhalten keinen Zugang zu Lymbe, Code oder Kundendaten.

(3) Geht der Anteil von Flubber auf 26lab über, überträgt Flubber alle für Lymbe gehaltenen Werte (§ 3 Abs. 2) auf 26lab oder eine von 26lab benannte Gesellschaft und wirkt an der Übertragung der Kundenverträge mit; bis dahin führt Flubber die Verträge für 26lab weiter. 26lab stellt Flubber ab dem Übergang von allen Pflichten aus Lymbe frei. Geht der Anteil von 26lab auf Flubber über, übergibt 26lab Code, Zugänge, Infrastruktur und Dokumentation vollständig an Flubber; § 19 Abs. 3 gilt.

(4) 26lab stellt sicher, dass Erben und Rechtsnachfolger über diese Regelung informiert sind und sie in einer letztwilligen Verfügung berücksichtigt wird; Flubber stellt dasselbe für den Fall eines

Gesellschafter- oder Geschäftsführerwechsels sicher. Die Vertrauenspersonen nach § 7 Abs. 4 sind angewiesen, dem übernehmenden Partner im Todesfall unverzüglich alle Zugänge zu übergeben.

(5) Wird Lymbe innerhalb von 24 Monaten nach dem Übergang verkauft, erhält der ausgeschiedene Partner bzw. erhalten die Erben zusätzlich die Hälfte des Verkaufserlöses, der auf den übergegangenen Anteil entfällt, abzüglich der bereits gezahlten Abfindung.

§ 9 Freiwilliges Ausscheiden, Kündigung

(1) Jeder Partner kann die Partnerschaft mit einer Frist von **sechs Monaten** zum Monatsende kündigen. In dieser Zeit erbringt er seine Beiträge wie bisher, übergibt seinen Bereich vollständig und arbeitet einen Nachfolger bis zu 40 Stunden ein.

(2) Der verbleibende Partner übernimmt den Anteil des ausscheidenden Partners gegen eine Abfindung nach § 8 Abs. 2 und Abs. 5; § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. Will der verbleibende Partner Lymbe nicht allein weiterführen, wird Lymbe gemeinsam verkauft oder abgewickelt; der Erlös wird je zur Hälfte geteilt.

(3) Ein Partner kann aus wichtigem Grund fristlos ausgeschlossen werden, insbesondere bei vorsätzlicher Schädigung von Lymbe, Verstoß gegen die Geheimhaltung oder den Datenschutz mit erheblichem Schaden, oder wenn er Lymbe-Werte für sich oder Dritte abzweigt. Die Abfindung beträgt in diesem Fall die Hälfte des Betrags nach § 8 Abs. 2; Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

(4) Der ausscheidende Partner gibt alle Zugänge, Kopien, Daten und Unterlagen zurück bzw. löscht sie nachweislich und bleibt zur Geheimhaltung verpflichtet (§ 13). Für zwölf Monate nach dem Ausscheiden bietet er Kunden von Lymbe kein konkurrierendes Produkt an und wirbt keine Kunden oder Partner ab.

§ 10 Gründung der eigenen Gesellschaft

(1) Die Partner beabsichtigen, Lymbe in eine eigene Gesellschaft (UG (haftungsbeschränkt) oder GmbH) zu überführen, sobald Lymbe in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils mindestens 3.000 € Netto-Erlös erzielt oder ein Partner es verlangt, spätestens jedoch zum 31.12.2027.

(2) An der neuen Gesellschaft sind Flubber – oder eine von Flubber benannte natürliche Person – und 26lab – oder eine von 26lab benannte natürliche Person – **je zur Hälfte** beteiligt. Geschäftsführer werden Dennis und Christian. Die Gründungskosten trägt Lymbe.

(3) Flubber überträgt alle für Lymbe gehaltenen Werte (§ 3 Abs. 2) auf die neue Gesellschaft; beide Partner übertragen ihre Rechte nach § 2 Abs. 4. Die Übertragung erfolgt zu den Buchwerten bzw. unentgeltlich. Kunden werden über den Wechsel des Vertragspartners informiert; die Übertragung der Kundenverträge erfolgt mit deren Zustimmung oder im Wege der Vertragsübernahme nach den AGB.

(4) Die Regelungen dieses Vertrags (insbesondere §§ 6–9, 12, 13) werden sinngemäß in den Gesellschaftsvertrag der neuen Gesellschaft übernommen. Bis dahin gilt dieser Vertrag.

Teil B – Zusammenarbeit im Betrieb

§ 11 Zuständigkeiten

Bereich	Flubber (Dennis)	26lab (Christian)
Kundenverträge, AVV, AGB, Rechtstexte	verantwortlich	wirkt mit (technische Angaben)

Bereich	Flubber (Dennis)	26lab (Christian)
Datenschutzerklärung, Impressum, Hinweistexte	verantwortlich	wirkt mit
Kommunikation mit Kunden, Aufsichtsbehörde, Anwalt	verantwortlich	wirkt mit
Verarbeitungsverzeichnis, DSFA, Löschkonzept (Dokumente)	verantwortlich	liefert technische Inhalte
Technischer Betrieb, Sicherheit, Datenwege, Anbieter-Anbindung, Entwicklung	wirkt mit (Freigabe)	verantwortlich
Dienstleisterverzeichnis, Freigabeprotokoll, Nachweise der Anbieter	prüft	verantwortlich
Umsetzung von Löschfristen, Sicherungen, Protokollierung, TOMs	prüft	verantwortlich
Vorfälle: Erkennung, Eindämmung, technische Analyse	entscheidet über Meldung	verantwortlich
Vorfälle: Meldung an Kunden und Behörde	verantwortlich	liefert Angaben
Produkt, Preise, Vertrieb, Marke	verantwortlich	wirkt mit
Abrechnung, Finanzen, Steuerberater	verantwortlich	prüft

§ 12 Grundregeln

(1) **Vertrag = Maschine.** Keine Vertragsfassung wird freigeschaltet, bevor 26lab das Freigabeprotokoll bestätigt hat. Keine technische Änderung, die eine Vertragszusage berührt, wird umgesetzt, bevor Dennis sie freigegeben hat.

(2) **Meldung vor Umsetzung.** 26lab meldet in Textform vor der Umsetzung: neue oder gewechselte Anbieter, neue Datenwege nach außen, Änderungen an Löschfristen, Sicherungen, Verschlüsselung, Standorten, Konfigurationsschaltern mit Außenwirkung. Dennis antwortet innerhalb von fünf Werktagen; ohne Antwort gilt die Änderung als nicht freigegeben.

(3) **Dokumentation.** 26lab aktualisiert das Dienstleisterverzeichnis vierteljährlich und bei jeder Änderung nach Abs. 2; Dennis archiviert jede Fassung mit Datum, führt den Projektplan Datenschutz und das Verzeichnis der Vertragsfassungen.

(4) **Zugriff auf Kundeninhalte.** Nur zur Störungsbeseitigung oder auf Anfrage des Kunden, nur mit vorheriger Freigabe des jeweils anderen Partners (bei Gefahr im Verzug mit unverzüglicher nachträglicher Information), jeder Zugriff protokolliert mit Zeitpunkt, Person, Grund, Umfang und Mandant.

(5) **Erreichbarkeit.** Reaktionszeit bei Vorfallmeldung: zwei Stunden werktags 8–20 Uhr, sonst sechs Stunden. Dennis und Christian halten ihre Telefonnummern im Passwort-Tresor aktuell.

(6) **Versicherung.** Flubber schließt für Lymbe eine Cyber-/IT-Haftpflichtversicherung ab, die den Betrieb der Plattform abdeckt; die Kosten gehören zu den laufenden Kosten nach § 4 Abs. 1.

§ 13 Geheimhaltung

Beide Partner und ihre handelnden Personen behandeln Kundendaten, Geschäftsgeheimnisse, Zugangsdaten und den Quellcode vertraulich – während der Partnerschaft und unbefristet danach. Dennis und Christian geben die Vertraulichkeitsverpflichtung nach Art. 29 DSGVO in der von Flubber vorgegebenen Fassung und die Verpflichtungserklärung nach § 203 StGB (Kunden-AVV Anlage 5) ab; die Geschäftsführung von Flubber belehrt sie.

§ 14 Haftung im Innenverhältnis

(1) Nach außen haftet Flubber aus den Kundenverträgen; Flubber und 26lab haften nach Art. 82 DSGVO. Diese Regelung betrifft nur den Ausgleich zwischen den Partnern.

(2) Schäden, Bußgelder und Ansprüche Dritter aus dem Betrieb von Lymbe sind Kosten von Lymbe (§ 4 Abs. 1) und werden damit von beiden Partnern je zur Hälfte getragen – es sei denn, ein Partner hat sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht; dann trägt er sie allein und stellt den anderen frei. Als grob fahrlässig gilt insbesondere eine wissentliche Abweichung zwischen bestätigtem Freigabeprotokoll und tatsächlichem Systemzustand, eine bewusst nicht gemeldete Änderung nach § 12 Abs. 2 oder eine Zusage gegenüber Kunden, die wissentlich über das Freigabeprotokoll hinausgeht.

(3) Jeder Partner informiert den anderen unverzüglich über drohende Ansprüche, Beschwerden, Anfragen von Behörden oder Vorfälle und stimmt die Reaktion ab. Kein Partner erkennt Ansprüche gegenüber Dritten ohne Zustimmung des anderen an.

(4) **Keine persönliche Haftung der handelnden Personen.** Alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag bestehen ausschließlich zwischen Flubber und 26lab. Dennis und Christian handeln als Vertreter ihres Partners und haften weder dem anderen Partner noch dessen handelnder Person persönlich; Ansprüche aus diesem Vertrag richten sich nur gegen den jeweiligen Partner. Jeder Partner stellt seine handelnde Person von Ansprüchen Dritter und des anderen Partners frei, die aus ihrer Tätigkeit für Lymbe entstehen, soweit sie nicht vorsätzlich gehandelt hat. Unberührt bleiben gesetzliche Pflichten, die an die Person anknüpfen (insbesondere § 203 StGB und die Vertraulichkeitsverpflichtung nach Art. 29 DSGVO).

Teil C – Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

§ 15 Rollen

(1) Flubber ist gegenüber den Kunden Auftragsverarbeiter nach dem Kunden-AVV in der jeweils unter lymbe.ai/avv veröffentlichten Fassung, derzeit Fassung 1.7 (Anlage 3). 26lab betreibt im Auftrag von Flubber die technische Infrastruktur und ist dabei - Auftragsverarbeiter von Flubber für Daten, für die Flubber selbst Verantwortlicher ist (Benutzerkonten, Anmeldung, Abrechnung, Website lymbe.ai, Demo-Widget, Support-Postfach, Betriebsprotokolle); - Unterauftragsverarbeiter für Daten der Kunden (Gespräche, Dokumente, Gedächtnis, Abläufe, verbundene Dienste).

(2) Flubber gibt alle Pflichten aus dem jeweils gültigen Kunden-AVV an 26lab weiter. 26lab verpflichtet sich, diese Pflichten gegenüber Flubber einzuhalten, als wäre 26lab selbst Vertragspartner der Kunden. Dieser Teil C gilt unabhängig von Teil A und B und bleibt auch dann in Kraft, wenn die Partnerschaft endet, solange 26lab technischen Zugang zu Lymbe hat.

(3) Gegenstand, Art, Zweck, Datenkategorien und Betroffene ergeben sich aus § 2 und Anlage 3 des Kunden-AVV sowie aus Flubbers eigenen Daten (Konten, Abrechnung, Protokolle). Besondere Kategorien und Berufsgeheimnisse: Kunden-AVV § 12.

§ 16 Pflichten von 26lab als Auftragsverarbeiter

(1) **Weisungsgebundenheit.** Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung von Flubber: dieser Vertrag, der Kunden-AVV, das Freigabeprotokoll „Vertrag = Maschine" und Weisungen in Textform an hello@26lab.io. Einstellungen, die Kunden im Portal vornehmen, gelten als Weisungen der Kunden, die über die Plattform ausgeführt werden. Hält 26lab eine Weisung für rechtswidrig, informiert Christian Dennis unverzüglich und darf die Ausführung bis zur Klärung aussetzen.

(2) **Vertraulichkeit und § 203 StGB.** Christian und jede Person, die 26lab mit Datenzugang einsetzt, sind schriftlich auf Vertraulichkeit verpflichtet (Art. 29 DSGVO, Fassung von Flubber). Für Kunden, bei denen Berufsgeheimnisträger tätig sind, ist Christian mitwirkende Person im Sinne des § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB; er gibt die Verpflichtungserklärung nach Anlage 5 des Kunden-AVV ab, lässt sich durch die Geschäftsführung von Flubber belehren und zieht weitere Personen nur hinzu, wenn sie ebenfalls verpflichtet sind. Weitere Personen mit Datenzugang nur mit Zustimmung von Dennis.

(3) **Sicherheit.** 26lab setzt die Maßnahmen nach Anlage 1 des Kunden-AVV und nach Anlage 1 dieses Vertrags um, hält sie auf dem Stand der Technik und senkt das Schutzniveau nicht ohne Zustimmung von Dennis.

(4) **Zugriff auf Inhalte.** Nach § 12 Abs. 4. Admin-Postfach, Fehlerprotokoll und Datenbankzugänge sind solche Zugriffswege.

(5) **Unterstützung.** 26lab unterstützt bei Betroffenenrechten (Löschung einzelner Personen aus Datenbank, Suchindex, Dateiablage, Ereignisspeicher innerhalb von fünf Werktagen nach Weisung), bei Datenschutz-Folgenabschätzungen, bei Kontrollen durch Kunden oder Aufsichtsbehörden und bei technischen Fragen der Kunden.

(6) **Dokumentation und Nachweise.** 26lab führt das Dienstleisterverzeichnis, misst es mindestens vierteljährlich am laufenden System nach, bestätigt das Freigabeprotokoll vor jeder Freischaltung einer neuen Vertragsfassung und nach jeder relevanten Änderung und stellt alle Informationen bereit, die Flubber zum Nachweis gegenüber Kunden und Behörden braucht. Dennis kann die Einhaltung jederzeit prüfen (Einsicht in Konfigurationen, Protokolle, Nachweise; Lesezugriff auf Serverkonfiguration und Protokolle).

(7) **Ort der Verarbeitung.** Deutschland und EU; Drittlandübermittlungen nur über die in Anlage 2 des Kunden-AVV genannten Anbieter und Grundlagen.

(8) **Keine eigene Nutzung.** Keine Verwendung von Daten für eigene Zwecke, nicht zum Training oder Testen von KI-Modellen, nicht in anderen Projekten. Entwicklungs- und Testumgebungen enthalten keine Produktionsdaten von Kunden; Ausnahmen nur mit Weisung und pseudonymisiert.

§ 17 Unterauftragsverarbeiter

(1) Hetzner wird von 26lab beauftragt; STACKIT, Microsoft Azure und OpenAI werden von Flubber beauftragt. Beim jeweils anderen Partner ist der Kontoinhaber verpflichtet, dessen handelnde Person als zweiten Administrator einzutragen (§ 7 Abs. 2). Für Hetzner ist 26lab damit Auftragsverarbeiter von Flubber mit Hetzner als weiterem Unterauftragsverarbeiter; Flubber genehmigt Hetzner hiermit. Der jeweilige Kontoinhaber stellt sicher, dass mit dem Anbieter ein Auftragsverarbeitungsvertrag besteht, der den Pflichten aus diesem Vertrag entspricht; 26lab prüft vor dem Einsatz, dass der Anbieter Eingaben nicht zum Training verwendet, und legt die Nachweise in der gemeinsamen Vertragsablage ab. Flubber genehmigt die in Anlage 2 des Kunden-AVV genannten Anbieter.

(2) Neue oder gewechselte Anbieter meldet 26lab mindestens 30 Tage vor dem Einsatz, damit Flubber die 14-Tage-Frist gegenüber Kunden einhalten kann. Anbieter mit Zugriff auf Inhalte erst nach Geheimhaltungsverpflichtung (Kunden-AVV § 12 Abs. 3).

§ 18 Vorfälle

(1) 26lab meldet Dennis jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und jeden Sicherheitsvorfall mit möglichem Datenbezug unverzüglich, spätestens **zwölf Stunden** nach Kenntnis – per E-Mail an datenschutz@lymbe.ai und telefonisch. Inhalt: Art der Verletzung, betroffene Mandanten,

Datenkategorien, Personen, wahrscheinliche Folgen, ergriffene Maßnahmen; Fehlendes wird nachgereicht.

(2) 26lab unterstützt bei der Meldung an die Kunden (24-Stunden-Regelfrist) und an die Aufsichtsbehörde (72 Stunden) mit allen technischen Angaben und dokumentiert alle Vorfälle einschließlich der nicht meldepflichtigen (Art. 33 Abs. 5 DSGVO).

§ 19 Löschung und Rückgabe

(1) 26lab setzt die Löschfristen aus § 8 des Kunden-AVV technisch um und bestätigt deren Funktion im Freigabeprotokoll.

(2) Auf Weisung löscht 26lab einzelne Mandanten vollständig (Datenbank, Suchindex, Dateiablage, Ereignisspeicher) innerhalb von zehn Werktagen und bestätigt die Löschung schriftlich; Sicherungen laufen mit Fristablauf aus.

(3) Endet der technische Zugang von 26lab (§ 8, § 9), übergibt 26lab alle Daten, Zugänge, Schlüssel, Konfigurationen und den Quellcode und löscht danach alle Kopien, einschließlich lokaler Arbeitskopien und Entwicklungsumgebungen, und bestätigt die Löschung schriftlich.

§ 20 Kontrollen

Kontrollen durch Kunden von Flubber unterstützt 26lab mit einem Vorlauf von fünf Werktagen, Kontrollen durch Aufsichtsbehörden jederzeit.

Teil D – Schlussbestimmungen

§ 21

(1) Dieser Vertrag ersetzt alle früheren Absprachen über Lymbe, einschließlich der am 08.10.2026 unterzeichneten Fassung dieses Vertrags. Bei Fragen des Datenschutzes geht Teil C vor; bei Widersprüchen zum Kunden-AVV gilt gegenüber Kunden der Kunden-AVV.

(2) Änderungen bedürfen der Textform und der Zustimmung beider Partner. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(3) Ändert sich der Kunden-AVV, gilt die neue Fassung ab Mitteilung an 26lab auch für Teil C; 26lab bestätigt die Umsetzung im Freigabeprotokoll.

(4) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Düsseldorf, soweit das gesetzlich zulässig ist. Vor einer Klage unternehmen die Parteien einen Einigungsversuch mit einem gemeinsam gewählten Mediator.

(5) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an ihre Stelle tritt eine Regelung, die dem Willen der Parteien – gleiche Beteiligung, gegenseitige Absicherung, Fortführung von Lymbe – am nächsten kommt.

Ort, Datum: _____

Flubber Pixels UG (haftungsbeschränkt), Marion Schagen, Geschäftsführerin:

_____

26lab.io, Inhaber Christian Gudermann: _____

Dennis Link – nimmt die Vollmacht an, räumt die Rechte nach § 2 Abs. 4 ein und übernimmt die Pflichten nach § 13 persönlich: _____

Anlage 1 – Technische Leistungen und Zugriffsliste

Leistung	Komponenten	Zugriff
Server und Hosting	Hetzner CPX32, zwei öffentliche Adressen, Server-Abbilder, Cloud-API	Root / Hetzner-Konto – Dennis und Christian
Datenbanken	PostgreSQL zentral, PostgreSQL je Mandant, Redis (2), Qdrant, MinIO	Admin – Dennis und Christian
Anwendung	lymbe-ai (Next.js), Ablauf-Kern (Fork Activepieces), Inngest, Caddy, Pyodide-Sandbox	Deploy, Konfiguration – Christian; Lesezugriff Dennis
KI-Anbindung	STACKIT, Azure OpenAI, Azure Speech, OpenAI (Websuche)	API-Schlüssel im Tresor
Mailserver	Postfix, rspamd, ClamAV, Unbound, DKIM; Admin-Postfach	Admin – Dennis und Christian
Überwachung	Betriebsprüfung, Fehlerprotokoll, Wächter (GitHub Actions)	Admin – Dennis und Christian
Code	Repos lymbe-ai, lymbe-ablaeufe in gemeinsamer GitHub-Organisation	Owner – Dennis und Christian
Domains, Marke, Zahlungsdienstleister, Kundenportal	lymbe.ai, Stripe, Portal-Admin	Admin – Dennis und Christian

Personen mit Zugang: Dennis Link (für Flubber), Christian Gudermann (für 26lab). Weitere nur mit Zustimmung beider Partner.

Anlage 2 – Vertrauenspersonen für den Notfall (§ 7 Abs. 4)

Handelnde Person	Vertrauensperson	Kontakt
Dennis Link (Flubber)		
Christian Gudermann (26lab)		

Anlage 3 – Kunden-AVV in der jeweils veröffentlichten Fassung (derzeit 1.7)

Beigefügt in der jeweils gültigen Fassung; die Pflichten daraus gelten für 26lab nach § 15 Abs. 2.